

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5770/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายทวน กุศลเยี่ยม	โจทก์
	นายณรงค์ สุทธิพรทรัพย์	จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 192 วรรคสี่

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดหลายบทหลายกระทงต่างกรรมกัน แล้วบรรยายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดฐานพยายามฆ่าว่าจำเลยบังอาจใช้อาวุธปืนพกยิงประทุษร้าย ส.และท. หลายนัดโดยมีเจตนาฆ่าบุคคลทั้งสองและคำขอท้ายคำฟ้องระบุประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91,80,288 ดังนี้ ถือได้ว่าโจทก์มีความประสงค์ที่จะให้ศาลลงโทษจำเลยในการใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย 2 คนเป็นความผิดหลายกระทง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันคือมีอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียนกับเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาตแล้วใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงนายสุนทร กุศลเยี่ยม และนายทวน กุศลเยี่ยม หลายนัดถูกที่หน้าท้องและแขนซ้ายโดยเจตนาฆ่า แต่แพทย์รักษาไว้ทันท่วงที บุคคลทั้งสองจึงไม่

ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 80, 288 และพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ในระหว่างพิจารณา นายทวน กุศลเยี่ยม ผู้เสียหายร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำผิดในข้อหาพยายามฆ่าผู้เสียหายทั้งสองต่าง กรรมต่างวาระกัน ลงโทษสองกรรม พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 และมาตรา 91 ลงโทษกระหนาบ 10 ปีและผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ อีกกระหนาบหนึ่ง ลดโทษแล้วคงจำคุก 1 ปีรวมจำคุก 21 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นเป็นความผิดกรรมเดียว ให้ลงโทษจำคุก 10 ปี รวมกับโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้เป็นจำคุก 11 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า กรณีเชื่อว่าฝ่ายโจทก์ร่วมและนายสุนทรมีสาเหตุวิวาทกับนางดาหรือเตือนใจ และต่างมีพวกเข้าทำร้ายกันเป็นเหตุให้ทรัพย์สินในร้านค้า จำเลยเสียหาย จำเลยจึงใช้อาวุธปืนของกลางยิงโจทก์ร่วม 3 นัด และยิงนายสุนทร ซึ่งวิ่งเข้ามาดูเหตุการณ์ภายหลังอีก 2 นัด โดยจำเลยไม่มีเหตุยิงป้องกันตัวเองตามข้ออ้างแต่อย่างใด เมื่อโจทก์ร่วมและนายสุนทรถูกยิงที่อวัยวะสำคัญตามรายงานการชันสูตรบาดแผลของแพทย์ทำยฟ่อง แต่ไม่ถึงแก่ความตาย จำเลยจึงมีความผิดฐาน

พยายามฆ่าคนตายโดยเจตนา ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า การบรรยายฟ้องของโจทก์ เป็นการบรรยายว่าจำเลยพยายามฆ่าผู้อื่น 2 กรรม และโจทก์ก็นำสืบรับฟังได้ว่า จำเลยยิงโจทก์ร่วมและนายสุนทรต่างวาระกัน ขอให้ลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปนั้นเห็นว่า คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดหลายบทหลายกระทงต่างกัน แล้วบรรยายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดฐานพยายามฆ่าว่า "จำเลยบังอาจใช้อาวุธปืนพกรีวอลเวอร์กระบอกดังกล่าวในฟ้องข้อ 1 ก. ยิงประทุษร้ายนายสุนทรกุลเอี่ยม และนายทวน กุศลเอี่ยม จำนวนหลายนัดโดยมีเจตนาฆ่าบุคคลทั้งสอง"และคำขอท้ายคำฟ้องอาญา ระบุเลขมาตรา 91, 80, 288 จึงถือได้ว่า โจทก์มีความประสงค์ที่จะให้ลงโทษจำเลยในการใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย 2 คน เป็นความผิดหลายกระทง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(อากาศ บำรุงชีพ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ